

Date
{Today}

Referentie Nummer
{Reference Number}

WAARBORG OVERHEIDSOPDRACHTEN

Opdrachtgever: {Your contact details}

Begunstigde: {The Beneficiary contact details}

Wij verwijzen naar de overheidsopdracht voor aanneming van {Title of the public contract}, beschreven in de Bijzondere Aannemingsvoorwaarden {Reference of the public contract}, hierna genoemd “het Bestek”, door u op {Date of the public contract} toegewezen aan {Your Company} voor de {Amount of the Contract}.

De goede uitvoering van deze overheidsopdracht dient van het Bestek, verzekerd te zijn door een bankwaarborg conform artikel 26, 4° van het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013.

Bijgevolg, in opdracht en voor rekening van {Your Company} verbinden wij ons hierbij onherroepelijk ertoe u, onafhankelijk van de geldigheid of de juridische gevolgen van voormelde a overheidsopdracht, op uw eerste verzoek, alle bedragen te vereffenen tot beloop van

{Amount of the Bank Guarantee} maximum.

De betaling zal gebeuren na ontvangst per aangetekende brief van uw verzoek tot betaling met vermelding van het geclaimd bedrag, vergezeld van:

- uw verklaring dat u een schuldvordering heeft op {Your Company} ingevolge de goede uitvoering van voormelde overheidsopdracht volgens de bepalingen van bovenvermeld Bestek, en daarom beroep doet voor het bedrag van ; en
- een kopie van het PV van vaststelling van de tekortkomingen conform artikel 44§2 van voormeld KB; en
- uw verklaring dat {Your Company} u zijn verweermiddelen niet heeft doen gelden overeenkomstig zelfde artikel 44§2.

Onderhavige waarborg zal vrijgegeven worden conform de bepalingen van artikel 33 van voormeld KB van 14 januari 2013.

Elke betaling uitgevoerd in het kader van deze waarborg vermindert de waarborg met het betaalde bedrag.



Alle correspondentie aangaande deze bankgarantie alsmede eventuele betalingsverzoeken dienen te worden gericht aan ING België N.V., Guarantee Department, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel of per e-mail naar bankguarantees@ing.be.

DRAFT